

刑法
No231

R7-18 (配点: 3)

月 日

月 日

遺棄の罪に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 遺棄罪（刑法第217条）の成立には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」の生命・身体に対する具体的な危険の発生を必要とする。
2. 高度の酩酊により身体を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪（刑法第218条）にいう「病者」に当たる。
3. 保護責任者遺棄等罪（刑法第218条）における「遺棄」には、単なる置き去りは含まれない。
4. 保護責任者遺棄等罪（刑法第218条）は、「その生存に必要な保護」として、幼年者の親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等、保護行為一般を行うことを刑法上の義務として求めている。
5. 保護責任者遺棄等致死罪（刑法第219条、第218条）は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。

No231	遺棄の罪		正答率
R7-18	正解	2、5（順不同）	59%

1 誤っている

大判大4.5.21は、遺棄罪は人の生命・身体が実際に害されることまでは必要としない抽象的危険犯であるとしている。

2 正しい

最決昭43.11.7は、高度の醜態により身体的自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者は、218条の「病者」にあたるとしている。

3 誤っている

最判昭34.7.24は、「刑法218条にいう遺棄には単なる置き去りをも包含すと解すべく……同人を同所に放置したまま自動車の操縦を継続して同所を立去つたときは、正に『病者ヲ遺棄シタルトキ』に該当する」としている。したがって、保護責任者遺棄等罪（218条）における「遺棄」には、単なる置き去りも含まれる。

4 誤っている

最判平30.3.19は、「刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は、同条の文言及び趣旨からすると、『老年者、幼年者、身体障害者又は病者』につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況（要保護状況）が存在することを前提として、その者の『生存に必要な保護』行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味すると解すべきであり、同条が広く保護行為一般（例えば幼年者の親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等全般）を行うことを刑法上の義務として求めているものでないことは明らかである」としている。

5 正しい

大判大4.2.10は、殺意を持って遺棄して死亡させた場合は、殺人罪説を採っている。これによれば、保護責任者遺棄等致死罪（219条）は保護責任者遺棄罪（218条）の結果的加重犯であるから、行為者に遺棄の時点で殺人の故意があったときには、保護責任者遺棄等致死罪ではなく殺人罪が成立することになる。

以上により、正しい記述は2と5であり、したがって、正解は肢2と肢5（順不同）となる。